

0022559-97.2020.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonio Maria Patiño Zorz

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 29ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial (Flagrante) - 3793/2020 - 101º Distrito

Policial - J. das Embuias, 2168899/2020 - 101º Distrito Policial - J. das Embuias

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SIMONE APARECIDA NUNES e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Antonio Maria Patiño ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

29ª Vara Criminal

Av.Dr.Abrahão Ribeiro nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0022559-97.2020.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0022559-97.2020.8.26.0050

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial (Flagrante) - 3793/2020 - 101º Distrito

Policial - J. das Embuias, 2168899/2020 - 101º Distrito Policial - J. das Embuias

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SIMONE APARECIDA NUNES e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Antonio Maria Patiño Zorz

Vistos.

Simone Aparecida Nunes e LUCIANO EDUARDO DE OLIVEIRA, qualificados nos autos, foram denunciados pela Justiça Pública como incurso artigo 33, "caput", da Lei n. 11.343/06, c.c. artigo 29, "caput" e 61, inciso II, alínea "j", ambos do Código Penal, porque, nas condições descritas na denúncia, por volta das 14h35 do dia 10 de julho de 2020, no curso da Rua Venâncio Poletti, Cidade Dutra, nesta Comarca, agindo em concurso entre si, com unidade de desígnios e propósitos, durante período de calamidade pública por emergência sanitária, guardavam para entrega por qualquer forma a consumo de terceiros, treze invólucros plásticos, encerrando a massa líquida aproximada de 108,3g (cento e oito gramas e três decigramas) da droga feita com fragmentos vegetais contendo tetrahydrocannabinol, vulgarmente conhecida como "maconha", conforme o auto de exibição e apreensão a fls. 29/30 e laudo de constatação provisória da presença dos princípios ativos a fls. 41/44, substâncias entorpecentes de uso proscrito na forma da Portaria ANVISA 344/98, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo remanesceu apurado, policiais militares receberam notícia de que no local dos fatos um casal realizava o tráfico de drogas.

Tal notícia indicava as características físicas, vestimentas, bem como o prenome "Luciano" e o apelido "Loira".

Rumaram, então, para o endereço fornecido, ocasião em que divisaram os denunciados, sendo certo que ao avistarem a viatura policial, o denunciado LUCIANO procurou afastar-se da denunciada SIMONE.

Ato contínuo, os policiais militares realizaram a abordagem e encontraram na posse da denunciada uma sacola contendo mantimentos e, no interior desta, outra sacola que acondicionava os invólucros que encerravam a maconha.

As condições da abordagem, motivada por anterior notícia que indicava características físicas, vestimentas, prenome e apelido, assim como a quantidade de entorpecentes apreendidos indicam a realidade da traficância realizada em conjunto pelos denunciados.

Os réus foram notificados por edital (fls. 136). As defesas prévias foram apresentadas (fls. 166/167). A denúncia foi recebida em 14 de maio de 2021 (fls. 169).

Os réus foram citados por edital e não constituíram defensor e tampouco compareceram nos autos, razão pela qual o feito foi suspenso em de 2021 nos termos do art. 366 do CPP (fls. 191)

O réu LUCIANO foi citado pessoalmente (fls. 202) e a defensoria Pública ofertou defesa prévia novamente (fls. 205/206), e a denúncia foi recebida em relação a este acusado em 29 de agosto de 2022 (fls. 208/209).

Em audiência, foram ouvidas duas testemunhas. Após, deu-se o interrogatório do réu. Foi determinado o desmembramento do feito em relação à corré SIMONE. Nada foi requerido pelas partes.

As partes debateram a causa. O Ministério Público requereu a condenação em razão das provas amealhadas. A Defesa, por seu turno, requereu a absolvição e, subsidiariamente, a concessão de benefícios.

É O RELATÓRIO.
DECIDO.

A pretensão punitiva estatal é improcedente.

A materialidade do delito está consubstanciada no auto de prisão em flagrante (fls. 22), boletim de ocorrência (fls. 23/25), auto de exibição e apreensão (fls. 32), auto de constatação (fls. 44/47) e laudo de exame químico-toxicológico (fls. 233/235). Os peritos subscritores do laudo atestaram que as substâncias apreendidas eram, de fato, TETRAHIDROCANNABINOL (THC - "maconha").

A autoria, no mesmo sentido, apontava para o acusado.

A testemunha Rafael Dos Santos, policial militar ouvido na fase extrajudicial, declarou que: NA DATA E HORA DOS FATOS SE ENCONTRAVA EM PATRULHAMENTO JUNTAMENTE COM A TESTEMUNHA SD. PM. PIVETA, QUANDO RECEBERAM, VIA COPOM, A INFORMAÇÃO DE QUE ATRAVÉS DE DENÚNCIA ANÔNIMA FORAM NOTICIADOS QUE NA RUA VENÂNCIO POLETTI, ALTURA DO Nº 44, UM CASAL PRATICAVA COMÉRCIO DE DROGAS, SENDO QUE O HOMEM VESTIA CAMISETA E BERMUDA PRETA E UM BONÉ E A MULHER TRAJAVA SAIA ROSA E BLUSA VERMELHA, SENDO O NOME DOS MESMOS, LUCIANO E LOIRA. INFORMOU O DEPOENTE, AINDA, QUE PARA LÁ DIRIGINDO-SE JUNTAMENTE COM SUA PARCEIRA, AO APROXIMAREM-SE, LUCIANO EDUARDO DE OLIVEIRA, AO CONSTATAR A PRESENÇA DA VIATURA, AFASTOU-SE DA INDICIADA, SIMONE APARECIDA NUNES E, AO SEREM ABORDADOS , EM REVISTA PESSOAL , NADA DE ILÍCITO FOI LOCALIZADO NA POSSE DE LUCIANO MAS AO EXAMINAREM A SACOLA QUE SIMONE CARREGAVA NAS MÃOS, CONSTATARAM QUE EM SEU INTERIOR HAVIAM ALGUNS MANTIMENTOS E NO INTERIOR DE UMA SACO PLÁSTICO FORAM ENCONTRADOS PEDAÇOS DE SUBSTÂNCIA ESVERDEADA E SENDO AMBOS CONDUZIDOS A ESTA DISTRITAL, JUNTAMENTE COM O MATERIAL ENCONTRADO, A AUTORIDADE DE PLANTÃO, AO TOMAR CONHECIMENTO DOS FATOS , DETERMINOU FOSSE O MATERIAL APREENDIDO EM AUTOS PRÓPRIOS E SUBMETIDO A EXAME DE CONSTATAÇÃO JUNTO AO INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA E TENDO O LAUDO DE Nº 218784/2020 , ELABORADO PELA DRA. SILVANA SYLOS LIMA DE MELLO, RESTADO POSITIVO PARA "TETRAHIDROCANNABINOL" , FOI DADA VOZ DE PRISÃO EM FLAGRANTE A INDICIADA , A QUAL FOI RATIFICADA PELA AUTORIDADE DE PLANTÃO , DETERMINANDO ESTA FOSSE A INDICIADA LEVADA AO CÁRCERE E QUE FOSSE ELABORADO O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE E DEMAIS PEÇAS PERTINENTES, TENDO SUA CONDUTA SIDO ADEQUADA AO ART. 33 CAPUT DA LEI 11.343/2006. (fls. 26).

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha Mariluce Piveta de Oliveira, sua colega de ofício (fls. 28).

Interrogado em solo policial, o réu negou os fatos, aduzindo que a corré havia achado a sacola com as drogas e não eram dela (fls. 29).

E, sob o crivo do contraditório, se os elementos indiciários apontavam para a autoria, o mesmo não se pode afirmar em relação à prova produzida em juízo. Vejamos.

A testemunha Rafael Dos Santos, policial militar, declarou que no dia dos fatos estava em patrulhamento de rotina quando receberam informação via copom que um casal estava traficando drogas e passaram as características e vestimentas. Se dirigiram ao local, momento em que se depararam com o réu e sua esposa, que portava uma sacola. Dentro da sacola havia substâncias e os conduziram à delegacia, onde constatararam que se tratava de drogas. Aduziu que, indagados, os réus não justificaram a posse da sacola. Não conhecia o réu anteriormente. Esclareceu que o copom informou as características e vestimentas do casal, destacando que o suspeito trajava bermuda e camiseta e que a suspeita trajava saia cor de rosa e era loira. Aduziu que os réus estavam juntos e que possuíam as características idênticas às passadas pelo copom. Esclareceu que o acusado a suspeita estavam caminhando e que os entorpecentes estavam numa sacola e enrolados em uma touca de cabelo.

A testemunha Mariluce Piveta de Oliveira, policial militar, disse que no dia dos fatos estavam em patrulhamento quando o copom irradiou que um casal estava praticando tráfico de drogas segundo denúncia e passou as características e vestimentas do casal suspeito. A denúncia dizia ser um homem magro, alto, trajando bermuda e camiseta e uma mulher de estatura média, loira, que trajava uma saia cor

de rosa/vermelha. Disse que ao adentrarem na via avistaram os dois indivíduos com as características informadas e vestimentas via rede. Realizaram a abordagem e, na posse do réu Luciano, não havia nada, mas na sacola que a ré portava havia as substâncias entorpecentes e os conduziram à delegacia.

Interrogado em solo policial, o réu disse que está preso por roubo e que já foi preso por outro roubo e tráfico de drogas. Quanto aos fatos, negou a acusação. Relatou que a maconha estava em poder da sua companheira, Simone, e que a droga foi encontrada na represa. Disse que ela pegou a droga na represa e iriam fazer uso. Disse que a Simone tinha apelido de “loira” (sic) e o interrogando tinha o apelido de “Sereba”, e que não estavam traficando.

Pois bem.

Controversa a autoria delitiva e anêmica a prova em relação ao réu.

Verte dos autos que o réu caminhava na via pública com sua esposa como qualquer casal, o que não o torna, por si só, suspeito ou autor de tráfico.

Cumprе ressaltar que a abordagem ocorreu em virtude de denúncia anônima que não trouxe maiores detalhes acerca da conduta do réu.

Lado outro, consta dos autos que a droga estava na posse exclusiva da corré, além de não haver dinheiro, petrechos ou qualquer outro objeto na posse do réu que o involucrasse no delito.

Enfim, nenhum elemento há nos autos que permita inferir que o réu seja o autor do crime a ele imputado.

Não se olvida que o acusado possa estar envolvido no crime, mas é certo que as investigações, os elementos indiciários e a prova judicial, em seu conjunto, se mostraram frágeis para um édito condenatório.

Assim diante do frágil quadro probatório apresentado, necessário se faz render-se homenagem ao vetusto aforisma in dubio pro reo.

A sorte sorriu ao réu ou a Justiça foi feita.

Diante do exposto, julgo improcedente o pedido da presente ação penal e ABSOLVO LUCIANO EDUARDO DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, da imputação de ter infringido o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, o que faço com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Servindo a presente como ofício, determino a incineração do entorpecente, bem como determino a destruição dos objetos apreendidos (sacola). Informe-se à autoridade policial/DIPO, que o objeto se encontra liberado para inutilização.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

São Paulo, 07 de novembro de 2022.

Antonio Maria Patiño Zorz
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA